

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3185/2538

อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด
นาย อภิสิทธิ์หรือหยี คงสภาพรกีจ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ฟ้องจำเลยโดยไม่นำตัวจำเลยมาส่งศาลพร้อมฟ้อง และจำเลยไม่อยู่ในอำนาจของศาลจึงสั่งไม่ประทับฟ้องและจำหน่ายคดีเมื่อศาล อุทธรณ์พิพากษายืนยอมมีผลเท่ากับว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 265, 268, 335(1), 357 วรรคสอง ริบแผ่นป้ายทะเบียนปลอมของกลาง และนับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขแดงที่ 7943/2534 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งประทับฟ้อง ต่อมาปรากฏต่อศาลชั้นต้นว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนขอฝากขังครั้งสุดท้ายครบกำหนดวันที่ 24 เมษายน 2534 ถึงกำหนดไม่มีการขอฝากขังหรือฟ้องจำเลยต่อศาลจึงไม่มีการควบคุมจำเลยไว้ต่อไป ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2535 โดยไม่นำตัวจำเลยส่งศาลพร้อมฟ้องโดยระบุในคำฟ้องว่าจำเลยต้องขังอยู่ในคดีหมายเลขดำที่ 1922/2534 หมายเลขแดงที่

7943/2534 ของศาลชั้นต้น ต่อมาจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ในคดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ฟ้องจำเลยโดยไม่นำตัวจำเลยส่ง
ศาลพร้อมฟ้อง และจำเลยไม่อยู่ในอำนาจของศาล การที่ศาลสั่งประทับฟ้องไปจึง
เป็นการสั่งโดยผิดหลง จึงให้เพิกถอนคำสั่งประทับฟ้องเสีย เป็นไม่ประทับฟ้อง
จำหน่ายคดี

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ฟ้องจำเลยโดยไม่นำตัว
จำเลยมาส่งศาลพร้อมฟ้อง และจำเลยไม่อยู่ในอำนาจของศาล จึงสั่งไม่ประทับฟ้อง
และจำหน่ายคดี เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ย่อมมีผลเท่ากับว่าศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์มาโดยไม่ชอบ ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายก ฎีกา โจทก์

(อากร อัฐกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ